

SS4202300425

合 作 协 议

甲方：阿里云计算有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

法定代表人：张建锋

联系人：马欣

联系电话：15201555011

乙方：西北师范大学

地址：甘肃省兰州市安宁区安宁东路 967 号西北师范大学

法定代表人：刘仲奎

联系人：郭炯

联系电话：13909315003

本着合作共赢、优势互补、平等守信的原则，双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 双方责任与权利

乙方负责牵头实施，甲方积极配合，指导甲方“少年云助学”项目专业度评估，助力提升影响力。

1. 甲方按协议内容，如期足额提供相关经费。
2. 甲方有权了解工作计划，工作开展进度及实施情况。
3. 乙方接受甲方提供的经费，并有权按相关规定管理使用款项。
4. 乙方负责具体组织实施工作，制定项目实施具体方案，制定合理的工作计划。
5. 乙方负责协调相关专家及人员，开展研讨、评估、调研等活动，关注和分析项目开展情况。甲方可推荐相关教师，经乙方同意后，参与到项目的研讨活动。
6. 乙方组织针对甲方“少年云助学”项目的过程性评价，并形成相关成果评估报告提交。

第二条 服务费用及支付

本协议约定费用总额为 RMB:壹拾万元整。乙方提供等额增值税专用发票，甲方于本协议签订后 15 日内支付款项 壹拾万元整，汇入乙方指定账户。

本合同约定的价格为含税价格，不含税金额=含税金额/（1+增值税税率），本合同签订时适用的增值税税率为【3】%。在合同有效期内，若国家税收政策发生变化，甲方应按照以下公式计算出来的价格向乙方支付相应费用，公式为：调整后含税金额=原不含税金额*（1+

调整后税率)，即不含税金额不因国家税收政策的变化而变化。

乙方账户信息

单位名称：西北师范大学

纳税人识别号：1262 0000 4381 4042 XJ

开户行及账号：建设银行兰州安宁支行 6200 1380 0350 5028 5247

第三条 知识产权

本协议涉及到的原始素材著作权归属关系保持不变，除法律另有规定，基于本项目新产生知识产权为甲方所有。

第四条 管辖和争议解决

1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决，并签署书面的补充协议，经双方盖章后生效，并与本协议具有同等的法律效力。

2. 本协议执行中，如果发生争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第五条 不可抗力

1. 不可抗力指在本协议期限内发生的不可预见（或者虽可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本协议的地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、疫情、黑客攻击、电信部门技术管制、网络故障、带宽、域名解析故障或其他网络设备或技术提供商的服务延迟、服务障碍或任何其他类似事件、或任何其它自然或人为造成的灾难。如发生不可抗力，妨碍影响或延误了任何一方根据本协议履行其全部或部分义务，双方对无法履行部分（或全部）义务均可免责。

2. 如发生不可抗力，双方应立即协商解决问题的方案。如果不可抗力持续三十（30）日以上，且对本协议之履行产生重大不利影响，

则任何一方均可解除本协议。

第六条 保密责任

1. 甲乙双方应对协议内容以及因此获知的有关经营、业务等全部资料及信息保密。

2. 已经和正在公开的资料不属于保密资料的范围。

第七条 出口管制

一方承诺不会将另一方基于本专项向其提供的产品或服务用于任何被可适用的出口管制和制裁法律法规所禁止的用途，同时双方承诺遵守可适用的出口管制和制裁法律法规提出的其他要求。

第八条 违约责任

违反或未履行本合同上述条款规定的均视为违约，由违约方承担本合同约定以及法律规定承担相应的违约责任。

第九条 协议期限

本协议自甲乙双方盖章之日起生效，有效期一年。协议期满，经双方同意，可延期或重新签订协议。

第十条 其他

此协议双方盖章后生效，协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力；未尽事宜双方友好协商，另行签署书面补充协议确定。

本合同的有效性、解释、执行及争议解决适用中华人民共和国的法律和法规。

（以下无正文，为双方盖章处）

甲方（盖章）阿里云计算有限公司

签约时间：2023 年 6 月 7 日



乙方（盖章）西北师范大学

签约时间：2023 年 4 月 7 日

